**AMUTHABARATHI A/L MANOHARAN**
No. 17, Jalan Kejayaan 62,
Taman Universiti,
81300 Skudai,
Johor.

No. K/P: 930210-10-5013
E-mel: amuthabarathi93@gmail.com
Tel: 019-895 2891

---

**IJM PROPERTIES SDN. BHD. (100180-M)**
(Pejabat Tapak / Site Office — Austin Duta)
PTD 182037 & PTD 182038, Ground Floor,
Jalan Austin Duta, Taman Austin Duta,
81100 Johor Bahru,
Johor.

2 November 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/055

Tuan,

**Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)**
**Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Intermediate Lot, 1,882 kaki persegi)**
**di No. 15, Jalan Austin Duta 5/1, Taman Austin Duta, 81100 Johor Bahru, Johor**
**(PTD 181815, Mukim Tebrau)**

Saya, AMUTHABARATHI A/L MANOHARAN (No. K/P: 930210-10-5013), pembeli unit hartanah di alamat di atas (Projek: Austin Duta, Fasa 11A — Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 26 November 2023 dengan rujukan 8326-20/eSPA/261123/PTD181815/01, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 16 Mei 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan pada 20 Mei 2026. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 19 Jun 2026 — lebih TIGA (3) BULAN yang lalu — Pemeriksaan Kedua (Re-Inspection) yang dijalankan pada 1 Oktober 2026 mengesahkan bahawa kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Laporan Pemeriksaan Kedua telah dikemukakan secara rasmi kepada pihak tuan pada 2 Oktober 2026, dan tiket-tiket kecacatan susulan turut dikemukakan melalui aplikasi pihak tuan pada 8 Oktober 2026 (antaranya Ticket ID: AD11A5807 hingga AD11A5810) — namun sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, kesemuanya masih kekal berstatus

"In Progress" di dalam rekod aplikasi pihak tuan sendiri tanpa kemajuan kerja pembaikan (Lampiran B). Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

**Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:**

| No. | Lokasi | Kecacatan (Defect) | Status |
|---|---|---|---|
| 13 | Car Porch — Ceiling | Kebocoran pada permukaan siling masih ada — disahkan dengan bacaan kamera termal (Leaking on ceiling surface still observed — thermal camera evidence) | Belum Dibaiki |
| 14 | Car Porch — Ceiling | Kebocoran pada siling di dalam ceiling manhole masih ada — berhampiran paip (Still observed leaking on ceiling inside ceiling manhole) | Belum Dibaiki |
| 172 | Bedroom 3 — Ceiling | Keretakan pada permukaan siling masih ada (Crack on ceiling surface still observed) | Belum Dibaiki |
| 203 | AC Ledge — Floor | Tanda dan kemungkinan air bertakung pada permukaan papak masih ada (Possible and sign of water stagnant on slab surface still observed) | Belum Dibaiki |
| 215 | Ceiling Area (Family Area) — Ceiling | Najis kelawar pada ceiling board masih ada (Bat droppings on ceiling board still observed) | Belum Dibaiki |
| 220 | Water Tank Area — Floor | Kulat pada hampir keseluruhan permukaan papak masih ada (Most of slab surface have moldy — still observed) | Belum Dibaiki |
| 221 | Water Tank Area — Floor | Tiada angle filler antara papak dan dinding; sebahagian bata terdedah — masih ada (No angle filler between slab and wall; some part have exposed brick — Jointing Issue, still observed) | Belum Dibaiki |
| 229 | Flat Roof — Floor | Air bertakung pada papak lantai masih ada (Water stagnant on floor slab still observed) | Belum Dibaiki |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 236 | RC Flat Roof 2 (Balcony Awning & Master Bathroom) — Floor | Air bertakung pada permukaan papak masih ada (Water stagnant on slab surface still observed) | Belum Dibaiki |
| 239 | RC Flat Roof 3 (Right Area) — Floor | Kulat dan kemungkinan air bertakung pada papak lantai masih ada (Moldy and possible water stagnant on floor slab still observed) | Belum Dibaiki |
| 240 | RC Flat Roof 3 (Right Area) — Wall | Keretakan dan kerosakan pada keseluruhan permukaan dinding masih ada (Crack and damage on wall surface — all wall surface, still observed) | Belum Dibaiki |
| 243 | Top Roof — Roof | Keretakan dan chipping pada genting bumbung di pelbagai lokasi masih ada (Crack and chipping on roof tiles still observed) | Belum Dibaiki |

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang dikemukakan pada 20 Mei 2026 dan Laporan Pemeriksaan Kedua (Re-Inspection Report) bertarikh 1 Oktober 2026 yang dikemukakan pada 2 Oktober 2026.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 13 dan No. 14 — KEBOCORAN pada siling Car Porch yang masih berterusan, disahkan dengan bacaan kamera termal dan kesan kebocoran di dalam ceiling manhole berhampiran paip; pihak tuan dituntut MENGESAN DAN MEMBAIKI PUNCA kebocoran tersebut (termasuk kemungkinan kebocoran paip di dalam ruang siling), dan bukan sekadar mengecat semula kesan air. Perhatian turut diberikan kepada kluster kecacatan di kawasan bumbung dan papak atas yang kesemuanya masih tidak dibaiki sejak pemeriksaan pertama: air bertakung pada papak di Flat Roof, RC Flat Roof 2 dan AC Ledge (item No. 229, 236 dan 203), kulat yang telah tumbuh pada papak di RC Flat Roof 3 dan Water Tank Area (item No. 239 dan 220) — petanda takungan air dan pendedahan lembapan yang berpanjangan — serta keretakan dan chipping pada genting bumbung di pelbagai lokasi (item No. 243) dan keretakan pada keseluruhan permukaan dinding RC Flat Roof 3 (item No. 240). Kesemua ini mendedahkan rumah kepada risiko kebocoran air hujan dan kerosakan struktur jika dibiarkan. Pihak tuan dituntut membetulkan PUNCA — kecerunan (falls) permukaan papak dan integriti genting/permukaan — dan bukan sekadar pengeringan atau tampalan kosmetik.

4. Perhatian turut diberikan kepada item No. 221 — ketiadaan angle filler antara

papak dan dinding di Water Tank Area dengan sebahagian bata terdedah (exposed brick), iaitu kecacatan kemasan dan kekedapan yang membenarkan resapan air dan wajib disiapkan dengan sempurna. Bagi item No. 215 — najis kelawar (bat droppings) pada ceiling board di ruang siling Family Area — najis tersebut berada di tempat yang sama sejak pemeriksaan pertama tanpa sebarang penambahan di kawasan lain, menunjukkan ia berkemungkinan besar telah sedia wujud sejak proses pembinaan dan tidak dibersihkan semasa serahan milikan; pihak tuan dituntut membersihkan najis tersebut sepenuhnya dan menggantikan ceiling board yang tercemar jika perlu, memandangkan ia menjejaskan kebersihan dan kesihatan penghuni. Bagi semua kerja pembaikan di kawasan yang sukar diakses (Top Roof, RC Flat Roof, Water Tank Area dan ruang siling), pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (amuthabarathi93@gmail.com) atau WhatsApp (019-895 2891) sebagai bukti penyiapan.

**Senarai Kecacatan Yang DITOLAK Oleh Pihak Pemaju (Dipertikaikan):**

| **Kecacatan (Defect)** | **No. Tiket (20/5/2026)** | **No. Tiket (2/10/2026)** | **Alasan Penolakan Pemaju** |
|---|---|---|---|
| Tangki air dalam keadaan kotor (Water tank on dirty condition) | - | AD11A5793 | Wear and Tear (not a defect) |
| Najis kelawar pada ceiling board di dalam ruang siling masih ada (Bat droppings on ceiling board still observed) | AD11A4583 | AD11A5787 | Wear and Tear (not a defect) |
| Keretakan pada permukaan siling (Crack on ceiling surface) | AD11A4544 | - | Not standard checking CIS7 |
| Titik lampu dan kipas mempunyai voltan rendah — 176.9V (Light point and fan point have low voltage) | AD11A4501 | - | Checking wrong cable |

5. Kesemua penolakan di atas — yang dibuat semasa submission 20 Mei 2026 dan/atau 2 Oktober 2026 — adalah DIPERTIKAIKAN dan tidak boleh diterima (rekod penolakan di dalam aplikasi pihak tuan dilampirkan sebagai Lampiran A-1 dan A-2), atas alasan berikut:

    - Alasan "Wear and Tear (not a defect)" — kecacatan berkenaan telah dilaporkan seawal 20 Mei 2026, iaitu di dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) dan dalam tempoh awal milikan. "Wear and tear" merujuk kepada

kelusuhan akibat penggunaan penghuni dari semasa ke semasa, dan tidak terpakai kepada keadaan yang wujud sejak serahan milikan. Malah, najis kelawar tersebut berada di TEMPAT YANG SAMA sejak pemeriksaan pertama dan tidak pernah dibersihkan, tanpa sebarang penambahan najis baru di kawasan lain — menunjukkan ia berkemungkinan besar telah sedia wujud sejak proses pembinaan lagi dan tidak dibersihkan semasa serahan milikan, iaitu isu penyiapan dan kebersihan kerja (housekeeping) pihak tuan, bukan "wear and tear". Kebersihan tangki air juga adalah keadaan semasa serahan yang menjejaskan bekalan air domestik penghuni;

- Alasan "Not standard checking CIS7" — Perjanjian Jual Beli (Jadual G) TIDAK merujuk kepada CIS 7 sama sekali. Kewajipan pihak tuan di bawah Klausa 27(1) adalah membaiki "any defect, shrinkage or other faults... due to defective workmanship or materials" TANPA sebarang ambang toleransi CIS 7. Tambahan pula, CIDB melalui kenyataan media pada November 2024 telah menarik balik "Quality Guidebook for Homeowners (2014)" dengan serta-merta dan mengisytiharkan sebarang petikan daripadanya terbatal, sambil menjelaskan bahawa QLASSIC/CIS 7 merupakan sistem penilaian mutu kerja semasa pembinaan dan BUKAN spesifikasi kecacatan bagi pemeriksaan selepas serahan milikan kosong. Penolakan berasaskan CIS 7 adalah dengan itu tidak sah. Ditegaskan juga bahawa pemeriksaan kami TIDAK merujuk kepada CIS 7, sebaliknya merujuk kepada standard yang sah dan terpakai seperti Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UBBL), Malaysian Standard (MS), British Standard (BS) dan garis panduan berkaitan yang lain; dan
- Alasan "Checking wrong cable" — bacaan voltan 176.9V (berbanding voltan bekalan nominal 230V) diambil pada titik lampu dan kipas berkenaan oleh Building Surveyor. Dakwaan "salah kabel" tidak disokong sebarang bacaan ujian daripada pihak tuan.

6. Sehubungan itu, bagi SETIAP item yang ditolak di atas, pihak tuan dituntut mengemukakan secara BERTULIS dalam tempoh notis ini: (i) justifikasi penuh penolakan berserta dokumen sokongan (termasuk rujukan klausa Perjanjian Jual Beli atau standard yang SAH dan TERPAKAI, dengan rujukan penuh); dan (ii) bagi item voltan rendah, bacaan ujian pihak tuan sendiri berserta kaedah, alat dan nama pegawai kompeten yang menjalankannya. Sekiranya justifikasi bertulis sedemikian tidak dikemukakan, kesemua item tersebut kekal sebagai kecacatan yang WAJIB dibaiki sepenuhnya di bawah Klausa 27(1), dan keengganan pihak tuan akan dikemukakan sebagai bukti di hadapan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) sekiranya tindakan selanjutnya diperlukan.

7. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan

apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

8. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 17 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

9. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

10. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

**Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)**

11. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,



**(AMUTHABARATHI A/L MANOHARAN)**
No. K/P: 930210-10-5013
E-mel: amuthabarathi93@gmail.com
Telefon: 019-895 2891

## KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

| Tarikh (Date) | Peristiwa (Event) |
|---|---|
| 26 November 2023 | Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — Austin Duta Fasa 11A (Ruj: 8326-20/eSPA/261123/PTD181815/01) |
| 16 Mei 2026 | Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah |
| 20 Mei 2026 | Laporan Pemeriksaan Kecacatan dikemukakan secara rasmi kepada pihak pemaju — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) |
| 19 Jun 2026 | Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya |
| 1 Oktober 2026 | Pemeriksaan Kedua (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan |
| 2 Oktober 2026 | Laporan Pemeriksaan Kedua (Re-Inspection Report) dikemukakan secara rasmi kepada pihak pemaju |
| 2 November 2026 | Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan |
| 17 November 2026 | Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama) |

## AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa IJM PROPERTIES SDN. BHD. (100180-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 2 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/055 daripada AMUTHABARATHI A/L MANOHARAN berhubung hartanah di No. 15, Jalan Austin Duta 5/1, Taman Austin Duta, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 181815, Mukim Tebrau).

**Diterima oleh:**

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

**Cop Syarikat (Company Stamp):**

## AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa IJM PROPERTIES SDN. BHD. (100180-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 2 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/055 daripada AMUTHABARATHI A/L MANOHARAN berhubung hartanah di No. 15, Jalan Austin Duta 5/1, Taman Austin Duta, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 181815, Mukim Tebrau).

**Diterima oleh:**

Nama : _____

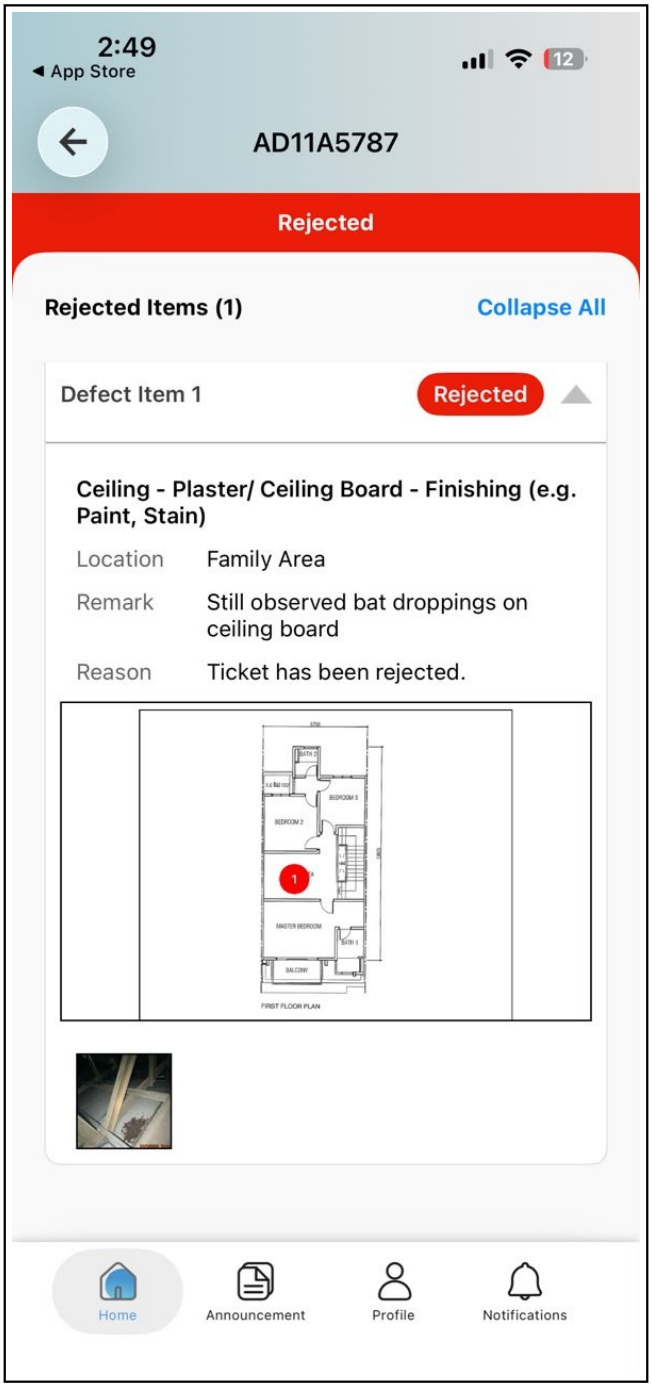
Jawatan : _____

Tarikh : _____

**Cop Syarikat (Company Stamp):**

## LAMPIRAN A-1

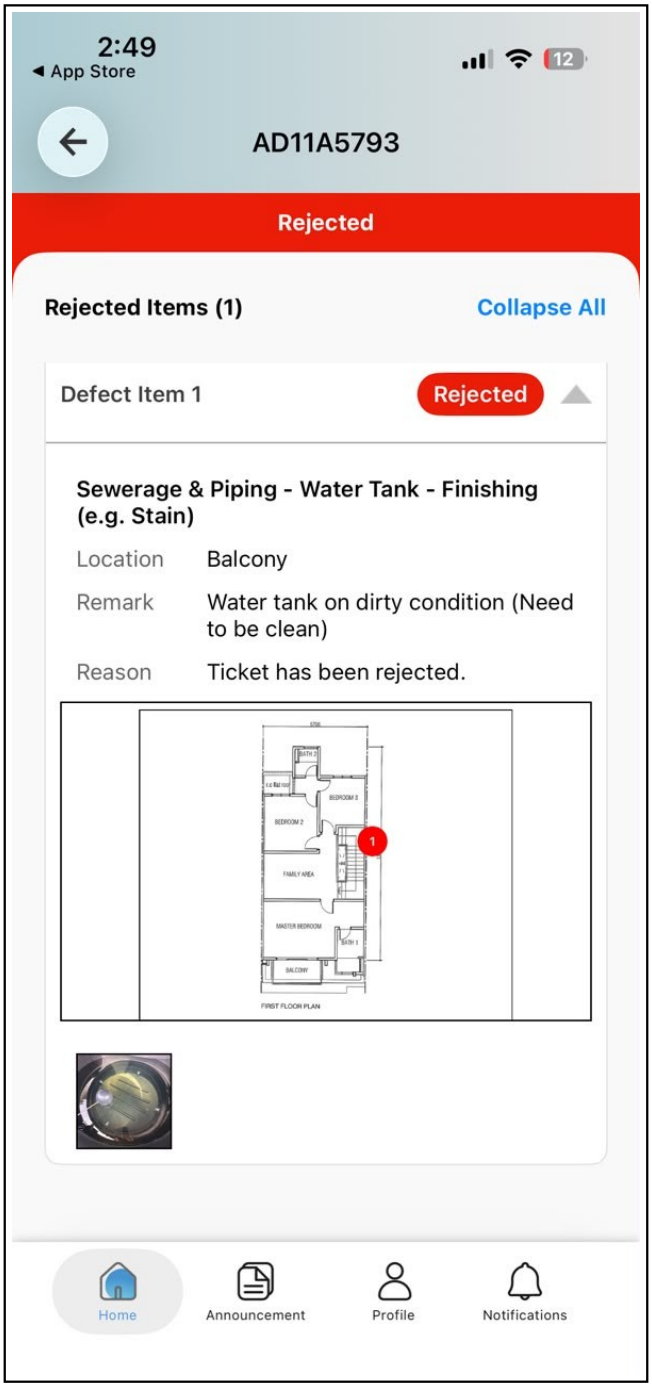
Rekod Penolakan Tiket di dalam Aplikasi Pihak Pemaju




*Tiket AD11A5787 (najis kelawar pada ceiling board, Family Area) berstatus REJECTED di dalam aplikasi pihak pemaju — penolakan ini dipertikaikan sebagaimana perenggan 5 notis ini.*

## LAMPIRAN A-2

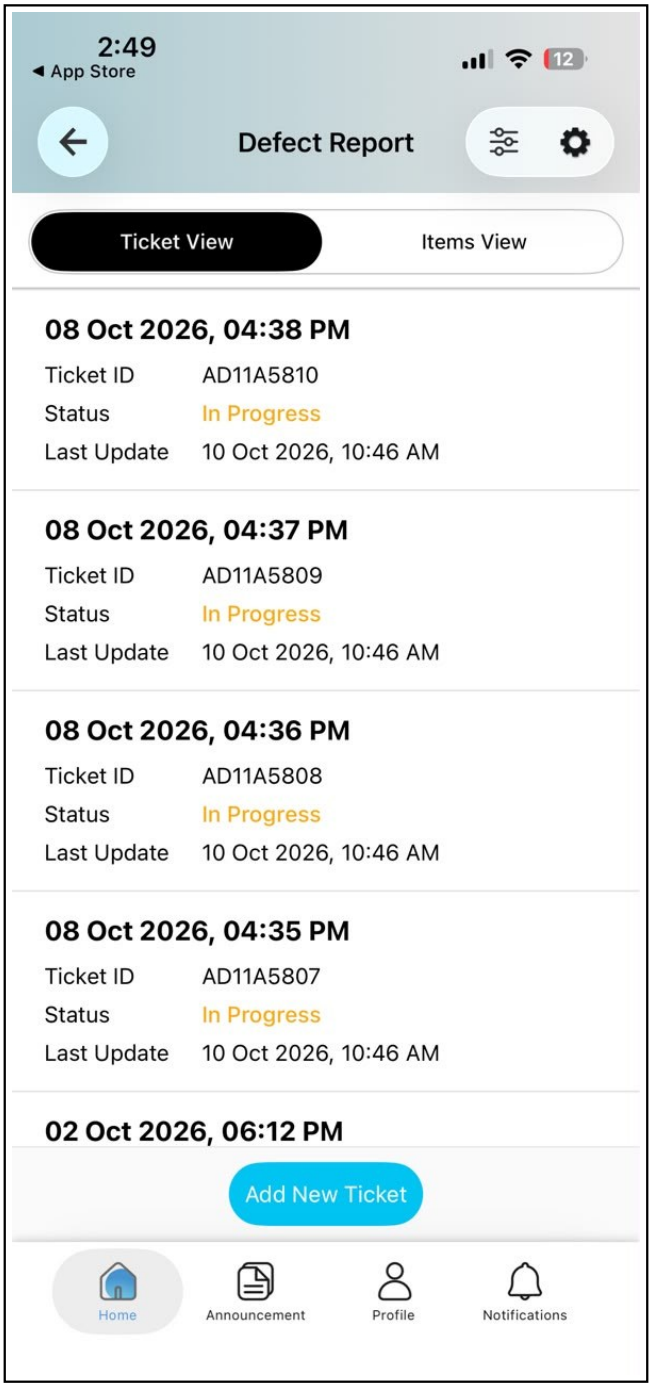
Rekod Penolakan Tiket di dalam Aplikasi Pihak Pemaju




*Tiket AD11A5793 (tangki air dalam keadaan kotor) berstatus REJECTED di dalam aplikasi pihak pemaju — penolakan ini dipertikaikan sebagaimana perenggan 5 notis ini.*

## LAMPIRAN B

Rekod Status Tiket di dalam Aplikasi Pihak Pemaju




*Tiket AD11A5807 hingga AD11A5810 (dikemukakan 8 Oktober 2026) masih berstatus "In Progress" di dalam aplikasi pihak pemaju sehingga tarikh notis ini dikeluarkan.*